

1500483-40.2022.8.26.0630

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Ricardo Truite Alves

Comarca: Santa Bárbara d'Oeste

Foro: Foro de Santa Bárbara d'Oeste

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/10/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2117245/2022 - 3º Distrito Policial de Santa Barbara

D'Oeste, 24652906 - 3º Distrito Policial de Santa Barbara D'Oeste, 2117245 - 03º

D.P. SANTA BARBARA DOESTE

Autor:

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santa Bárbara d'Oeste

Foro de Santa Bárbara d'Oeste

2ª Vara Criminal

Praça Dona Carolina, s/n, Santa Bárbara d'Oeste-SP - cep 13450-515

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500483-40.2022.8.26.0630 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500483-40.2022.8.26.0630

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2117245/2022 - 3º Distrito Policial de Santa Barbara

D'Oeste, 24652906 - 3º Distrito Policial de Santa Barbara D'Oeste, 2117245 - 03º

D.P. SANTA BARBARA DOESTE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOHNATHAN CEAN DA SILVA MAGANHATO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ricardo Truite Alves

Vistos.

Capítulo I - Do relatório.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, valendo-se da prerrogativa conferida pelo art. 129, inc. I, da Constituição Federal, atribuiu a JOHNATHAN CEAN DA SILVA MAGANHATO (com qualificação à fl. 17) a conduta correspondente ao art. 33, "caput" da Lei 11.343/06 - Lei de Drogas, praticada em 30/04/2022, na modalidade consumada. Segundo a denúncia: "no dia 30 de abril de 2022, por volta de 10h50min, na Rua da Benignidade, nº 661, Parque do Lago, nesta cidade e comarca de Santa Bárbara d'Oeste, JOHNATHAN CEAN DA SILVA MAGANHATO, qualificado a fls. 14, trazia consigo e guardava, para fins de comercialização, 01 pedra de crack, pesando aproximadamente 0,01 grama, e 14 porções de cocaína, com peso aproximado de 0,04 gramas (conforme auto de exibição e apreensão de fls. 09 e autos de constatação preliminar de fls. 10/13), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar."

Acompanham a peça acusatória documentos relativos à fase pré-processual, bem como

os produzidos ao longo do processo, merecendo destaque: 1) o relatório do inquérito (fls. 57/58); 2) o recebimento da denúncia (fls. 98/99) em 08/04/2022; 3) a defesa (fls. 86/96); e 4) a colheita de prova oral em juízo (fls. 6/8). Por fim, nenhuma diligência complementar foi ordenada, oferecendo as partes suas alegações finais. Anoto, ainda, o encarceramento de JOHNATHAN CEAN DA SILVA MAGANHATO nesta fase processual, pois sua prisão em flagrante (fls. 4/5) foi convertida em preventiva (fls. 45/46).

Capítulo II – Da motivação.

Preenchidos os requisitos do art. 41 do CPP, a inicial tem por base a seguinte tipificação penal: “Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.” A série de acontecimentos exige, em regra, apuração por dois critérios: o da materialidade e o da autoria, os quais conduzirão a linha argumentativa.

2.1. Da materialidade.

A materialidade está configurada. É o que se extrai dos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante (fls. 4/5); boletim de ocorrência (fls. 10/11); auto de exibição e apreensão (fl.12); auto de constatação prévia de substância entorpecente (fls. 13/16); laudo pericial de exame químico-toxicológico (fls. 74/79).

2.2. Da autoria.

A autoria de JOHNATHAN CEAN DA SILVA MAGANHATO também está configurada. Chego a esse arremate em razão dos motivos que aponto a seguir. Vejamos. Em análise à denúncia (fls. 1/2), aos depoimentos (fls. 6/8), ao auto de exibição e apreensão (fl. 12), aos laudos periciais (fls. 74/79) e à prova oral colhida em audiência, infere-se o seguinte panorama: “na data dos fatos policiais militares realizavam patrulhamento no local, conhecido ponto de venda de drogas, oportunidade em que avistaram o denunciado em atitude suspeita. Abordado pelos agentes públicos, JOHNATHAN foi submetido a busca pessoal, sendo localizada, na sua posse, uma pedra de crack. Na sequência, em verificação nas proximidades do local onde o denunciado estava mexendo ao ser avistado, foram encontradas, ao pé de uma árvore, 14 porções de cocaína, seguindo-se, assim, a prisão em flagrante.” Nesse sentido, as testemunhas Maurício Trevisan Pinto e Amâncio Colombo Neto, ambos policiais militares, relataram que estavam em patrulhamento de rotina em local já conhecido por ser ponto de venda de tráfico, quando avistaram o réu em atitude suspeita perto de uma árvore, pois ele mexia no solo e ficou assustado ao notar a presença deles. Houve tentativa de fuga. Fizeram a abordagem. Em revista pessoal foi localizada uma pedra de crack dentro de um maço de cigarro e em buscas pelo local onde ele estava mexendo foram encontradas 14 porções de cocaína embaladas para venda. Indagado, ele assumiu a propriedade da pedra de crack, dizendo que é usuário, mas negou a propriedade da cocaína. Não houve denúncia anônima, a atitude dele foi suspeita ao presenciar os policiais, daí a abordagem. As porções de cocaína foram localizadas no exato local em que o réu mexia no solo, não têm dúvidas quanto a isso. Não encontraram dinheiro. O réu chegou a falar que escondia um cachimbo no solo que ele mexia, mas nada foi encontrado. Não havia mais pessoas perto do denunciado (mídia). Por sua vez, o acusado JOHNATHAN CEAN DA SILVA MAGANHATO, solo policial (fl.8), negou a prática do crime. Asseverou que “foi abordado pelos policiais no local dos fatos, sendo que referente a droga localizada, assume que a pedra de crack é de sua propriedade, mas a cocaína não; Que indagado, disse que é usuário há um ano. Que não é traficante.”

Em juízo, o acusado disse que tem 31 anos. É tratorista. Fazia cinco dias que estava pela rua. Teve problemas com o vício de entorpecentes. Sofreu internações. Catava reciclados. Nesse dia, pegou reciclagem a noite toda e vendeu para um ferro

velho. Foi no local da prisão comprar uma pedra de crack, o menino deu essa pedra a ele e apenas aguardava o troco. Estava arrumando o cachimbo e mexia numa árvore. Os policiais apareceram do nada. Seu carrinho de reciclagem foi derrubado pelos guardas. A árvore que os guardas encontraram as drogas (cocaína) fica distante cerca de vinte metros de onde estava. Tinha em seu poder apenas uma pedra de crack. Não tinha dinheiro. Não conhecia os policiais. Não vende entorpecentes. Não costuma ficar em biqueiras. Tem antecedentes criminais por furto e roubo. Já cumpriu pena. Fazia um mês que havia saído da prisão. Havia pessoas distantes perto dele. O rapaz que vendeu a porção de crack não foi abordado. Entregou dez reais ao traficante, pagou cinco reais pela pedra, o rapaz iria buscar o troco. Ficou internado por dois meses numa clínica em Sumaré. No bar não tinha ninguém, o local da prisão é uma área verde (mídia).

Ora, o depoimento apresentado pelos policiais, somado às circunstâncias nas quais foi flagrado o acusado, denotam seu total envolvimento com o tráfico. Outrossim, diante dos elementos jungidos, não resta possível a desclassificação para a conduta prevista no artigo 28 da Lei nº 11.343/06 em razão das circunstâncias da prisão, o local da detenção, a quantidade de drogas encontrada, a diversidade de entorpecentes localizada e o depoimento incriminador dos policiais militares.

Colacione-se entendimento doutrinário:

"Assim, 'para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente'. Houve, portanto, adoção do critério de reconhecimento judicial e não o critério da quantificação legal. Caberá ao juiz, dentro desse quadro, avaliar se a droga destinava-se ou não ao consumo pessoal, não se levando em conta apenas a quantidade da droga, mas inúmeros outros fatores. Convém notar que, conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, 'a pequena quantidade de droga apreendida não descaracteriza o delito de tráfico de entorpecentes, se existentes outros elementos capazes de orientar a convicção do Julgador, no sentido da ocorrência do referido delito (5ª T., HC 17.384/SP, Rel. Min. Gilson Dipp, DJ, 3-6-2002)''". (grifos meus) (Fernando Capez - Curso de Direito Penal - vol 4 - Legislação Penal Especial - 7ª edição - Saraiva - 2012, pg. 761).

Destaco que não se pode presumir inverídico ou suspeito o depoimento de policial, também sujeito ao compromisso de dizer a verdade e às sanções criminais e administrativas, quando não há elemento a afastar a idoneidade das informações transmitidas. Precedentes: TJSP. Apelação nº 0043858-90.2009.8.26.0576. 12ª Câmara de Direito Criminal. Rel. Des. BRENO GUIMARÃES, em 05/10/2011; STF. HC 87662 / PE. Rel. Min. CARLOS BRITTO, em 05/09/2006.

Ademais, os elementos probatórios, examinados de forma conjunta, induzem ao pleno reconhecimento do tráfico. Afinal de contas, foram apreendidas 01 (uma) pedra de crack em poder do réu, assim como 14 (quatorze) porções de cocaína no local exato em que ele mexia ao solo, evidenciando a traficância.

Verifico, portanto, que a versão da parte acusada, quando confrontada com as demais provas, materiais e orais, evidencia, sobremaneira, tratar-se de subterfúgio lançado para elidir os rigores da lei penal.

Assim, ultimada a instrução do feito, tenho que as provas revelam-se impregnadas de elementos positivos de credibilidade suficientes para dar base à decisão condenatória.

Capítulo III – Da dosimetria.

Dado o veredito, estabeleço, conforme necessário e suficiente para reprovação e prevenção (art. 59 do CP), as sanções aplicáveis.

3.1. Passo a dosar a pena para JOHNATHAN CEAN DA SILVA MAGANHATO.

3.1.1. Primeira fase da dosimetria.

Consiste na fixação da pena-base (art. 68, primeira parte, do CP), atendendo-se às circunstâncias judiciais (art. 59 do CP) que passo a examinar:

Culpabilidade: é o juízo de reprovabilidade entendido pela soma das demais circunstâncias judiciais (REALE JÚNIOR, Miguel. Instituições de Direito Penal. 3. ed. Forense, 2009. p. 406). A esse respeito, não há ponderações além daquelas a

serem efetuadas nas demais.

Antecedentes: neste caso, o réu possui condenações transitadas em julgado, que serão utilizadas na próxima fase de dosimetria da pena (fls. 35/37).

Conduta social: representa o comportamento em público ou privado, de modo que não foram trazidos elementos suficientes a merecer apreciação exclusiva nesse quesito.

Personalidade: corresponde ao perfil subjetivo, não havendo aqui, para esta etapa, dados passíveis de valoração restrita a essa circunstância.

Motivos: são as razões da conduta que já não representam agravante, atenuante, causa de aumento, de diminuição ou qualificadora. Neste ponto, nenhum juízo significativo foi encontrado para esta fase da dosimetria.

Circunstâncias: são dados secundários e que não integram a estrutura do tipo penal, apreciadas desde que já não representem agravante, atenuante, causa de aumento, de diminuição ou qualificadora. Em concreto, não se verificaram circunstâncias expressivas e que indicassem juízo exclusivo para esta etapa.

Consequências: correspondem ao mal causado e que transcenda ao resultado típico.

Neste ponto, não foram configuradas consequências além daquelas decorrentes da própria tipificação penal.

Comportamento da vítima: sendo o caso de delito vago, cujo sujeito passivo é a coletividade, não se levará em conta essa circunstância.

Natureza e quantidade da substância ou do produto (art. 42 da Lei 11.343/06): neste caso, entendo que a quantidade de droga apreendida não é relevante, considerando-se a jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Analisadas as circunstâncias judiciais, registro que o preceito secundário comina a seguinte pena em abstrato: "reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa." (art. 33, "caput" da Lei 11.343/06 - Lei de Drogas). Tendo em conta todas as ponderações listadas, julgo prudente fixar a pena-base no mínimo legal, resultando em "05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa".

3.1.2. Segunda fase da dosimetria.

Nesta etapa, avalia-se a presença de eventuais circunstâncias atenuantes (arts. 65 e 66) e agravantes (art. 61 e 62), atendendo-se ao art. 68, todos do CP. No caso, verifico que:

Nenhuma das circunstâncias atenuantes (arts. 65 e 66) está presente.

É reincidente genérico (art. 61, I), pois cometeu novos delitos após condenações transitadas em julgado por fatos anteriores (autos nº 0004054-65.2017.8.26.0502 e nº 1501747-25.2021.8.26.0599, fls. 35/37), sendo multirreincidente.

Posto isso, majoro a pena anteriormente cominada em 1/5, resultando em: "06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa".

3.1.3. Terceira fase da dosimetria.

Nesta etapa, verifica-se a incidência de eventuais causas específicas ou genéricas de aumento e de diminuição, atendendo-se ao art. 68 do CP, além do regime inicial e da possibilidade de substituição ou suspensão condicional.

No caso, nenhuma causa de aumento ou de diminuição está presente, mormente em razão da reincidência do réu, razão pela qual mantenho o estabelecido na etapa anterior e dou por definitiva a pena em "06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa".

Ademais, como dito e fundamentado acima, não há de ser aplicada a benesse prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06 em relação ao acusado.

O dia-multa resta consolidado no mínimo legal, já que inexistem elementos que indiquem renda superior ao piso legal (art. 49, § 1º, do CP).

Em observância aos critérios previstos no art. 59 do CP, já minuciosamente examinados (art. 33, § 3º, do CP), à reincidência, e à natureza de reclusão da pena cominada, deverá a privativa de liberdade ter seu cumprimento iniciado em regime fechado.

Em razão de a pena aplicada ser superior a quatro anos, descabe substituição por restritiva (art. 44, I, do CP) ou sua suspensão condicional (art. 77, caput, do

CP). Por fim, considerando o fato de o crime ser vago (sem vítima direta), deixo de fixar valor mínimo para reparação (art. 387, IV, do CPP).

Capítulo IV – Do dispositivo.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia oferecida contra JOHNATHAN CEAN DA SILVA MAGANHATO (com qualificação à fl. 17), por haver incorrido nas sanções do art. 33, “caput” da Lei 11.343/06 – Lei de Drogas, bem como para, em cumprimento ao disposto no art. 387 do CPP:

CONDENAR a parte acusada a “06 (seis) anos de reclusão”, em regime inicial fechado;

CONDENAR a parte acusada ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, no piso.

Por estarem presentes os requisitos do art. 312 do CPP, não lhe reconheço o direito de recorrer em liberdade (art. 387, parágrafo único, c/c art. 312, ambos do CPP), já que evidenciada completamente autoria e materialidade, conforme discriminado na fundamentação, havendo risco de que venha novamente a delinquir enquanto não cumpre a pena. Ademais, o réu é reincidente (autos nº 0004054-65.2017.8.26.0502 e nº 1501747-25.2021.8.26.0599, fls. 35/37).

Expeça-se recomendação, por ofício ou outro meio idôneo de comunicação, ao estabelecimento em que se encontra recolhido, sendo desnecessária a expedição de mandado de prisão (art. 431, §1º, das NCGJ). Transitada em julgado, tome a serventia as seguintes providências

Comunique-se ao Juízo Eleitoral do local do domicílio da parte condenada sobre a suspensão dos seus direitos políticos (art. 15, III, da CF/88);

Lance-se seu nome no rol dos culpados, fazendo-se as anotações de estilo, nos termos do art. 5º, LVII, da CF/88;

Extraia-se a guia de execução definitiva, conforme art. 105 da LEP e cumpram-se as demais normas da E. CGJ.

autorizo a destruição de eventual remanescente de cada substância apreendida;

Expeça-se certidão de honorários conforme tabela própria.

Santa Bárbara d'Oeste, 07 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA